

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 815/2533 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย
จำกัด

โจทก์

นาย วิศิษฐ์ ดันส์จจา

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 698, มาตรา 700, มาตรา 938, มาตรา 982, มาตรา
985

โจทก์ได้เข้าอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัท ว. ออกให้แก่บริษัท ท. โดยจำเลยในฐานะผู้จัดการของบริษัท ว. ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อโจทก์ว่า หากโจทก์ได้ชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินแล้ว จำเลยยอมชดใช้เงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ต่อมาเมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนด บริษัท ว. ขอยืดเวลาการชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาต่อบริษัท ท. ผู้ทรงออกไปรวม 2 ครั้งโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ใหม่ทั้งสองครั้ง โจทก์ได้เข้าอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับนั้นตามคำขอร้อง ของ บริษัท ว. ครั้นตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับหลังสุดถึงกำหนด โจทก์ได้ชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นให้แก่บริษัท ท. ตามที่ได้รับการทวงถามดังนี้ เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับที่ออกใหม่มีมูลหนี้มาจากตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับแรก และตามหนังสือสัญญาค้ำประกันที่จำเลยทำไว้ต่อโจทก์มีใจความว่า จำเลยยอมรับผิดชดใช้เงินที่โจทก์จ่ายไปในการที่โจทก์อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัท ว. ในวงเงินที่กำหนดเท่านั้น หาได้ระบุวันออกตั๋วและวันถึงกำหนดใช้เงินไว้ไม่ อีกทั้งสัญญาค้ำประกันก็ระบุว่าหากโจทก์ผ่อนผันเวลาการชำระหนี้ให้แก่ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำเลยตกลงด้วยในการผ่อนผันเวลาทุกครั้ง โดย

โจทก์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ในการที่โจทก์เข้ารับอาวัล
ตัวสัญญาใช้เงินฉบับหลังสุดด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด ได้ขอให้โจทก์อาวัลตัวสัญญาใช้เงินซึ่งบริษัทดังกล่าวนำไปขายลดให้แก่บริษัท
ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัยจำกัด จำเลยและผู้มีชื่อร่วมกันทำหนังสือสัญญาค้ำ
ประกันไว้ต่อโจทก์ว่า หากโจทก์ได้ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินแล้ว จำเลยยอม
ชดใช้เงินให้แก่โจทก์จนครบถ้วนทันที เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดบริษัทวิทยุ
ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถชำระเงินได้ บริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้
ขอต่ออายุสัญญาตัวสัญญาใช้เงินไปอีก 2 ครั้ง ต่อมาเมื่อตัวสัญญาใช้เงินฉบับหลังสุด
ถึงกำหนดบริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ชำระเงิน โจทก์จึงได้ชำระเงิน
แทน จำเลยจึงมีหน้าที่ชำระเงินดังกล่าวให้โจทก์ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน
2,259,302.03 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า การที่โจทก์เข้าอาวัลตัวสัญญาใช้เงินสองฉบับหลังจำเลยไม่ได้
ร่วมรู้เห็นหรือตกลงด้วย เมื่อตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกได้ระงับลงและถูกยกเลิกจึง
ไม่มีมูลหนี้ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยฎีกาว่าหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.7 ที่จำเลยทำไว้ต่อโจทก์เพื่อค้ำประกันในการที่โจทก์เข้ารับอวัลต์สัญญาจ่ายเงินเอกสารหมายเลข จ.8 เมื่อตัวสัญญาจ่ายเงินดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้วความรับผิดชอบของจำเลยย่อมสิ้นสุดลงนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อตัวสัญญาจ่ายเงินเอกสารหมายเลข จ.8 ถึงกำหนด บริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้ออกตัวได้ขอยืดเวลาการชำระหนี้ตามตัวนั้นต่อบริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด ผู้ทรงออกไปรวม 2 ครั้ง โดยออกตัวสัญญาจ่ายเงินให้ใหม่ตามเอกสารหมายเลข จ.10 และ จ.12 ในการออกตัวสัญญาจ่ายเงินใหม่ทั้งสองครั้งดังกล่าวโจทก์ได้เข้าอวัลต์สัญญาจ่ายเงินนั้นตามคำขอร้องขอของบริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชันแนล จำกัด เมื่อตัวสัญญาจ่ายเงินเอกสารหมายเลข จ.10, จ.12 มีมูลหนี้มาจากตัวสัญญาจ่ายเงินเอกสารหมายเลข จ.8 และตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.7 ข้อ 1 กับข้อ 2 ที่จำเลยและนายศุภสิทธิ์ร่วมกันทำไว้กับโจทก์มีใจความว่าจำเลยยอมรับผิดชอบจ่ายเงินที่โจทก์จ่ายไปในการที่โจทก์อวัลต์สัญญาจ่ายเงินของบริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ในวงเงิน 8,000,000 บาทเท่านั้น หาได้ระบุวันออกตัวและวันถึงกำหนดจ่ายเงินไว้ไม่ อีกทั้งข้อ 4 หากโจทก์ผ่อนผันเวลาการชำระหนี้ให้แก่ผู้ออกตัวสัญญาจ่ายเงิน (บริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชันแนล จำกัด) จำเลยและนายศุภสิทธิ์ตกลงด้วยในการผ่อนผันเวลาทุกครั้งโดยโจทก์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน เช่นนี้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.7 ต่อโจทก์ในการที่โจทก์เข้ารับอวัลต์สัญญาจ่ายเงินเอกสารหมายเลข จ.12 โดยต้องชำระเงินที่โจทก์ได้จ่ายไปตามตัวสัญญาจ่ายเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยซึ่งยังคงเหลืออยู่ตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ